

## <제13장 단체협약.제05절 단체협약의 해석>

[기출][2][2014-1-1]특별단체협약상 정리해고에 대한 합의 조항을 협의로 변형 해석할 수 있는지 여부

《[문제1] 자동차부품을 제조 및 판매하는 A회사는 B공단에 위치하고 있다. A회사는 경영상의 어려움에 미리 대처하기 위해 최적의 입지 조건을 갖춘 곳으로 사업장을 이전하는 계획을 세웠다. 이에 따라 A회사는 사업장을 B공단에서 약 30km 떨어진 C공단으로 이전하기로 결정하였고, 이러한 내용을 A회사의 노동조합과 근로자들에게 공지하였다.

위와 같은 사업장 이전 결정을 계기로 A회사의 근로자들 사이에 고용에 대한 불안감이 확산되었고, 이에 노동조합은 A회사에게 고용보장에 관한 특별교섭을 요구하였다. 특별교섭을 수락한 A회사는 노동조합과 수차례에 걸쳐 교섭한 결과 회사는 본 협약의 유효기간(2013. 1. 1~2014. 12. 31) 중 근로자의 고용을 보장하기 위해 정리해고 등 구조조정을 실시하지 않으며, 만일 실시하는 경우에 노동조합과 합의한다.는 내용의 특별단체협약을 체결하였다. 그러나 2014년 1월 불황으로 인해 A회사는 인원감축이 필요하다고 판단하여 정리해고를 실시하기로 결정하였다. A회사는 정리해고의 실시 여부는 단체교섭의 대상이 아니라는 점을 들어 노동조합과의 합의없이 2014년 6월 정리해고를 실시하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 처분문서인 단체협약의 해석 원칙에 비추어 위 단체협약상의 합의의 의미를 협의로 해석할 수 있는지 논하시오. (25점)》

### <문제1의 물음1> 특별단체협약상 정리해고에 대한 합의 조항을 협의로 변형 해석할 수 있는지 여부

#### I. 문제의 제기

- 사안에서는 A회사와 노동조합이 고용보장을 위해 정리해고 등 구조조정을 실시할 경우 노동조합과 합의하여야 한다고 특별단체협약을 체결하였으나, A회사가 해당 합의를 단순한 의견수렴 절차인 협의로 축소 해석하고 일방적으로 해고를 단행한 상황이다. 쟁점으로 <처분문서에 해당하는 단체협약의 해석 원칙에 비추어 명문의 규정인 합의를 협의로 변형 해석하는 것이 허용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 처분문서의 해석 원칙 및 단체협약상 합의와 협의의 구별 법리를 살펴보고 이를 사안에 적용하여 해석의 타당성을 논한다.

#### II. 단체협약의 해석 원칙과 합의 및 협의의 구별 법리

##### 1. 처분문서로서의 단체협약 해석 원칙

###### (1) 객관적·문언적 해석의 원칙

- 단체협약은 노사 간의 권리·의무를 규율하는 처분문서이므로, 그 내용을 해석할 때는 명문의 규정이 명확하게 존재한다면 자의적 해석을 배제하고 문언의 객관적인 의미 그대로 해석하는 것이 원칙이다.

###### (2) 근로자 불이익 해석 금지

- 근로조건의 유지·개선이라는 단체협약 제도의 기본 취지상, 명문화되어 있는 조항을 합리적 이유 없이 축소하거나 근로자에게 불리한 방향으로 변형하여 해석하는 것은 허용되지 않는다.

##### 2. 단체협약상 합의와 협의의 구별 법리

###### (1) 의견의 합치를 요하는 합의

- 단체협약상 합의는 단순히 의견을 교환하는 수준을 넘어 노사 간 의견의 합치 즉, 동의를 얻어야만 해당 조치가 법적 효력을 가짐을 의미한다. 따라서 합의 없이 단행한 조치는 원칙적으로 무효다.

###### (2) 의견 수렴에 그치는 협의

- 반면 협의는 사용자가 조치를 취하기 전에 노동조합의 의견을 성실히 수렴하여 참고하는 절차적 구속만을 의미하므로, 의견 일치에 도달하지 못하더라도 협의를 거쳤다면 사용자의 일방적 시행이 가능하다.

#### III. 사안의 적용

##### 1. 특별단체협약상 명문 규정의 한계

###### (1) 합의라는 문언의 명확성

- 사안의 특별단체협약 제2조는 '정리해고 등을 실시하는 경우에 노동조합과 합의한다'고 명확히 규정하고 있다. 노사가 협의가 아닌 합의라는 용어를 명시한 것은 정리해고권 행사에 관하여 노동조합의 동의를 받겠다는 노사 간 의사 합의로 해석해야 한다.

###### (2) 변형 해석의 불가능성

- A회사는 정리해고가 경영권에 속한다는 이유로 합의를 협의로 축소하려 하나, 이는 명문에 반하여 근로자에게 불리하게 변형 해석하는 것으로서 처분문서의 해석 원칙에 정면으로 위반되어 허용될 수 없다.

##### 2. 동의권 남용 및 특별한 사정의 부존재

###### (1) 신의성실의 원칙에 따른 한계

- 노동조합이 합리적 이유 없이 해고를 무작정 반대하거나 교섭을 전면 거부하는 등 동의권을 남용한 예외적 경우에는 합의를 결여한 징계나 해고도 유효할 수 있다.

###### (2) 사안의 경우

- A회사는 정리해고가 교섭 대상이 아니라는 독단적 판단하에 노동조합과 실질적인 교섭을 거치지 않고 일방적으로 정리해고를 감행하였다. 노동조합이 동의권을 남용하였다고 볼 특별한 사정이 없으므로, 합의 없는 해고는 단체협약 위반으로 무효다.

#### IV. 결론

- 단체협약은 처분문서로서 명문에 반하여 근로자에게 불리하게 변형 해석할 수 없다. 따라서 A회사의 특별단체협약에 규정된 정리해고 시 노동조합과의 합의 요건을 협의로 축소 해석하는 것은 법리적으로 허용되지 않는다. A회사는 스스로 체결한 특별단체협약에 따라 노동조합과의 실질적 합의를 거쳤어야 한다. 결국 합의를 협의로 해석할 수 없으므로, 아무런 합의 과정 없이 단행된 A회사의 정리해고는 특별단체협약 제2조를 위반한 처분으로서 법적 효력이 인정되지 않는 무효의 처분이다.